

0094676-57.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0094676-57.2018.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0094676-57.2018.8.26.0050, c. 860/19

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3919/2018 -

41º Distrito Policial - Vila Rica, 443/2018 - 41º Distrito Policial - Vila Rica

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALACY MATOS BEZERRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

WALACY MATOS BEZERRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §4º, do Código Penal, porque no dia 08 de outubro de 2018, por volta de 11h, na Av. Abel Ferreira, altura do n. 1900, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, o veículo Tucson, de placas FIA 0917/SP pertencente à vítima Antonio Balbino D Attilio.

Recebida a denúncia em 30 de abril de 2019 (fls. 147), o réu foi citado pessoalmente (fls. 214) e apresentou defesa preliminar (fls. 221), arrolando as mesmas testemunhas da acusação.

Durante a instrução processual houve colheita de prova oral com oitiva da vítima e

de duas testemunhas arroladas em comum pelas partes. O réu não foi interrogado posto que é revel (fls. 286). Não foram requeridas diligências pelas partes. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, aumento da pena-base, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Reputa-se que o conjunto probatório carreado aos autos seja suficiente para embasar um decreto condenatório.

A vítima Antonio declarou que na data dos fatos estava em um hospital realizando exames médicos e deixou o veículo de propriedade de sua esposa estacionado na via pública. Algum tempo depois, recebeu uma ligação dela, informando sobre o furto do veículo. Ante o informado, dirigiu-se ao local e constatou que o veículo não mais estava no local em que o havia deixado. Foi ao Distrito Policial, onde o veículo foi restituído com diversos danos, dentre eles com o vidro quebrado e com a ignição danificada.

Os policiais militares narraram que na data dos fatos efetuavam patrulhamento de rotina quando se depararam com o veículo Tucson ostentando um dos vidros traseiros aberto. Chovia no dia em questão razão pela qual o automóvel despertou suspeita e decidiram proceder à abordagem. Deram ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos, mas o condutor evadiu-se com o veículo. Realizaram breve acompanhamento, sendo que o condutor perdeu o controle do automóvel e o colidiu com uma barreira metálica. O indivíduo desceu do veículo e passou a empreender fuga a pé, mas foi detido. Em revista pessoal, segundo o policial Lucas, com ele havia uma chave de fenda. Indagado sobre os fatos, confessou o furto do veículo, segundo Lucas. Diego lembrava-se que ele disse que o veículo era furtado, mas não se lembrava se ele afirmou que fora o autor da subtração. O vidro estava quebrado e a ignição danificada. Não o conheciam anteriormente. O local da abordagem fica em bairro próximo do local da subtração. Não havia qualquer registro sobre a subtração quando da abordagem.

O réu não foi interrogado porque é revel.

Em que pese o suscitado pela defesa, a autoria delitiva é certa. O réu estava em posse do veículo da vítima, consoante depoimento dos policiais, que ressaltaram, inclusive, terem visto o réu na condução do automóvel e desembarcando dele, após colidi-lo, sendo que, em momento algum, o perderam de vista, de maneira que o ônus probatório inverte-se em seu desfavor, competindo-lhe demonstrar a licitude de sua posse, demonstrando sua origem, prova esta que não foi carreada aos autos.

Esclarecedoras as seguintes transcrições:

"PROVA. FURTO. AGENTE COM A POSSE DO BEM DA VÍTIMA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.

OCORRÊNCIA: - EM SEDE DE CRIME DE FURTO, A POSSE DO BEM DA VÍTIMA GERA A PRESUNÇÃO DE ILICITUDE, INVERTENDO O ÔNUS DE PROVAR SUA ORIGEM LÍCITA, AO AGENTE DO FATO."

(TACRIM-SP - APELAÇÃO Nº 1.090.567 - DATA JULG.: 13/08/1.998 - RELATOR: MESQUITA DE PAULA - 16ª CÂMARA)

"PROVA. FURTO. APREENSÃO DA "RES" EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.

OCORRÊNCIA: A APREENSÃO DA "RES" EM PODER DO ACUSADO ACARRETA A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, COMPETINDO-LHE A APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA INEQUÍVOCA PARA A POSSE DO BEM."(TACRIM-SP - APELAÇÃO Nº 993.655 - DATA JULG.: 11/03/1.996 - RELATOR:

WILSON BARREIRA - 11ª CÂMARA).

No interior do veículo foram localizadas, ainda, ferramentas utilizadas na subtração (laudo - fls. 54/56). Ademais, a abordagem ocorreu em bairro próximo de onde o veículo foi subtraído, o réu empreendeu fuga não apenas com o veículo, mas também a pé, e confessou a subtração informalmente. Patente, portanto, o dolo do réu de se assenhorar do veículo da vítima.

Vale destacar que os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e

harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)”

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

A qualificadora do rompimento de obstáculo também deve ser reconhecida tendo em vista os laudos periciais do veículo (fls. 57/64) e ferramentas apreendidas em seu interior (fls. 54/56) e em razão dos depoimentos colhidos em audiência.

Não se adota o entendimento de que a qualificadora não estaria presente porque o rompimento foi de parte do próprio bem subtraído, isto porque, não há como se negar que as portas e janelas de um veículo tenham por finalidade justamente coibir a prática de crimes como o ora em apreço, de forma que o réu eliminou um obstáculo que foi posto à ação delitiva dele. Neste sentido já decidiu o E. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 155, § 4º, I, DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PARA SUBTRAÇÃO DO PRÓPRIO VEÍCULO. CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA. 2. NECESSIDADE DE ULTRAPASSAR BARREIRA INDISPENSÁVEL À SUBTRAÇÃO DA COISA. IRRELEVÂNCIA DO OBJETO EFETIVAMENTE FURTADO. 3. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não é possível deixar de reconhecer a prática de furto qualificado apenas e simplesmente por se ter avariado o próprio bem subtraído, pois referida circunstância não tem o condão de desconfigurar o efetivo rompimento de obstáculo. Não há dúvidas de que as portas, os vidros e o alarme do carro visam exatamente impedir ou pelo menos dificultar sua subtração e dos bens que estão no seu interior, sendo ainda inquestionável a necessidade de transposição desta barreira para que se fure tanto o carro quanto os objetos do seu interior.

2. A conduta em ambos os casos é a mesma, consiste em romper obstáculo como meio necessário para subtrair coisa alheia móvel, o que denota sua maior reprovabilidade, ante a utilização de meios excepcionais para superar os obstáculos defensivos da propriedade. Dessa forma, é indiferente para configurar referida qualificadora analisar qual o bem subtraído.

3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1395838 / SP, rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 28.05.2014).

O delito consumou-se. Com efeito, o E. STJ julgou recentemente o Tema nº 934 (recurso repetitivo - REsp. nº 1.524.450) em que assentou o seguinte entendimento: “consume-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. Segundo os depoimentos colhidos na presente data, indubitado que o réu tenha tido a posse de fato do automóvel subtraído da vítima, tanto que detido após desembarcar do mesmo.

Forçosa, portanto, a condenação do réu nos termos acima expostos. Passo a proceder à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual sua pena será fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. O eventual emprego de chave falsa deveria ter dado lugar à incidência da qualificadora específica existente.

Ausentes agravantes a serem consideradas. Presente a atenuante da menoridade relativa mas esta não surtirá efeitos práticos, porque a pena já foi fixada no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

Não há causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual a pena torna-se definitiva no patamar acima fixado.

Diante da primariedade técnica do réu a pena será cumprida em regime inicial aberto.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao disposto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, o réu WALACY MATOS BEZERRA, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal.

Estando presentes os requisitos dos artigos 44 e 46 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade do réu por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período de condenação em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções (não podendo ser entidade educacional ou de saúde), bem como por prestação pecuniária no valor correspondente a 01 (um) salário(s) mínimo(s), também em favor de entidade a ser indicada pela Vara das Execuções.

Ausentes, por fim, os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Tendo em vista que o réu não ter mais sido localizado, decreto o quebraimento da fiança recolhida, nos termos do artigo 341, inciso III, do CPP. Em consequência, metade do valor recolhido a título de fiança será perdido em favor do Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 343 do CPP. Oficie-se para transferência.

Efetue-se o cálculo da pena de multa imposta ao réu, sendo ele menor do que o valor da metade da fiança recolhida, deverá ser expedida guia de levantamento em favor do réu da diferença apurada, abatendo-se o valor da multa, nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal. Oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda à transferência do valor da multa para o Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo (Ag. 1897-X, c/c 139.521-1).

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual, deferida ao réu às fls. 222.

Intime-se o réu da sentença por edital.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA